

สรุปข้อเท็จจริง

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านระบบรับตรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรากฏว่าในระหว่างการสอบวิชาสามัญ วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๕ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้นั่งอยู่ในห้องสอบ โดยเก็บโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋า และวางอยู่นอกห้องสอบ ในจุดที่คณะกรรมการสอบกำหนด ต่อมา ในเวลาประมาณ ๑๖ นาฬิกา กรรมการอำนวยการกลาง ได้พบว่ามีเสียงโทรศัพท์มือถือดังมาจากกระเป๋าของผู้ฟ้องคดี ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ จึงจับบันทึกเวลาที่มียังสัญญาณและรายงานเรื่องดังกล่าวให้กรรมการกลางและหัวหน้าสนามสอบทราบ ซึ่งเมื่อประกาศหมดเวลาสอบได้มีการเชิญผู้ฟ้องคดีมาสอบถาม ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับและเขียนบันทึกว่า โทรศัพท์มือถือเป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ปิดเครื่องและวางไว้ด้านนอก แต่ไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกทำให้ระบบนาฬิกาปลุกยังคงทำงานได้ เจ้าหน้าที่จึงได้เขียนบันทึกของหัวหน้าสนามสอบว่า โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโซนี่ อีริคสันปิดเครื่องอยู่จริง แต่ไม่ได้ถอดแบตเตอรี่ออกและให้ผู้ฟ้องคดีทดลองตั้งนาฬิกาปลุกพบว่า เสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงเดียวกับที่ได้ยิน และเมื่อโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องพบว่า เสียงสัญญาณเรียกเข้าเป็นคนละเสียงกับเสียงนาฬิกาปลุก และตรวจสอบโทรศัพท์พบว่า ไม่มี missed call ที่เวลา ๑๖ นาฬิกา และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแนบไว้กับบันทึกดังกล่าว ต่อมา คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ประชุมและมีมติไม่พิจารณาคะแนนสอบในวิชาที่มีเสียงโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดดังในระหว่างการสอบ เนื่องจากขัดต่อข้อ ๕ ของข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจผลการสอบและพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดี โดยมีหมายเหตุว่า “ไม่พิจารณาให้คะแนนเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง (วิชาสามัญ) (ผู้เข้าสอบไม่ปิดโทรศัพท์/มีเสียงโทรศัพท์ดังระหว่างการสอบ)” ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงเลขาธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้พิจารณาทบทวนการไม่พิจารณาคะแนนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดห้ามผู้เข้าสอบพกโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หากมี ให้ปิดเครื่อง แล้ววางในที่ที่กรรมการกำหนด เป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ โดยเป็นการป้องปรามการนำความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการทุจริตการสอบ เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทำลายสมาธิของผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ ทำให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้แข่งขันกันอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อในการสอบวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการอำนวยการสอบได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับวางสัมภาระของผู้เข้าสอบไว้ให้ ซึ่งจุดวางสัมภาระดังกล่าวอยู่ภายนอกห้องสอบห่างจากประตูห้องสอบ ๒๐ เมตร ถึง ๒๕ เมตร อีกทั้ง ห้องสอบดังกล่าวเป็นห้องปรับอากาศ มีประตูกระจกกัน ๒ ชั้น ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า เมื่อผู้เข้าสอบได้วางสัมภาระไว้ที่จุดที่คณะกรรมการอำนวยการสอบจัดเตรียมไว้ให้แล้ว จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสัมภาระดังกล่าวในระหว่างการสอบได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำโทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋าและวางไว้ในจุดที่คณะกรรมการอำนวยการสอบได้จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าห้องสอบ โดยมีได้นำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารติดตัวเข้าไปในห้องสอบด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ข้อ ๕ แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเสียงจากโทรศัพท์มือถือของผู้ฟ้องคดีจะเป็นเพียงเสียงจากนาฬิกาปลุก ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ผู้ฟ้องคดีได้ปิดเครื่องโทรศัพท์แล้ว มิใช่เสียงสัญญาณโทรศัพท์เรียกเข้าหรือสัญญาณใด ๆ อันเป็นการที่จะส่งผลถึงการกระทำทุจริตในการสอบ หรือเป็นการนำความทันสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการทุจริตการสอบแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้เข้าสอบคนอื่นได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมิได้เป็นการทำลายสมาธิของผู้เข้าสอบคนอื่น ๆ หรือทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบอันทำให้ผู้เข้าสอบไม่สามารถแข่งขันกันอย่างเสมอภาคเป็นธรรม กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ของข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ระบบรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่อย่างใด และแม้ข้อ ๕ ของข้อปฏิบัติดังกล่าว จะกำหนดว่า หากตรวจพบว่ามิเสียงหรือพบสัญญาณติดต่อ หรือไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ จะถือว่าเจตนาทุจริตและจะไม่พิจารณาให้คะแนนก็ตาม แต่ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว หาใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดที่ไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นเหตุในการออกคำสั่งไม่พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้ใช้มาตรการดังกล่าว

เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเพื่อลงโทษผู้กระทำทุจริตในการสอบทั้งเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงตามเหตุปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบอย่างครบถ้วนรอบด้าน การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่ร้ายแรงถึงขั้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่พิจารณาคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาของผู้ฟ้องคดีตามใบรายงานผลสอบวิชาสามัญสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๙๔/๒๕๖๑)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลโดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป

โดยที่ข้อ ๖.๑ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดแต่เพียงว่า การรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีอำนาจออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรายละเอียดซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอย่างใด ๆ เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้นเป็นกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา และสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นกรณีที่เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยฯ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีดุลพินิจที่กระทำได้ตามกฎหมาย แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำเท่าที่จำเป็น



เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาประเภทกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรได้โอนเงินลงทะเบียนเรียนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในกำหนดเวลา จึงยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ แต่ได้รับการปฏิเสธด้วยเหตุผลเพียงว่า บัณฑิตวิทยาลัยฯ ได้สงวนสิทธิการคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แม้การไม่คืนเงินดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฯ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อกรณีที่เกิดขึ้นไม่อาจถือได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี และการชำระค่าลงทะเบียนเรียนย่อมต้องดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน หากมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการเรียนย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงสมควรต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโทว่า จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวกำหนดให้มีผู้สมัครสอบ ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้สมัครประเภทที่ ๑ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และผู้สมัครประเภทที่ ๒ คือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร (ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๒) ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศ. ได้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของผู้ถูกฟ้องคดี ประเภทกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครประเภทที่ ๒) และผู้ฟ้องคดีสามารถสอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษาภาคแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท แล้ว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทันภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๘ เมษายน



๒๕๕๓ ต่อคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก จำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท แต่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิเสธการคืนเงินดังกล่าวโดยอ้างว่า ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ระบุไว้ว่า ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว รวมถึงประกาศบัณฑิตวิทยาลัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาอ้าง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล โดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป และโดยที่ข้อ ๖.๑ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขึ้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดแต่เพียงว่าการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีอำนาจออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษาและมีดุลพินิจที่จะกำหนดรายละเอียดซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอย่างใด ๆ เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอันเป็นกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีบรรลุผลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙^๑ ประกอบกับมาตรา ๓๖วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ การออกคำสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อจำกัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น

การกำหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมแก่กรณีด้วย

(๑) การกำหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิเข้าศึกษา และสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีดุลพินิจที่กระทำได้ตามกฎหมาย แต่การดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีได้โอนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท จึงเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (หลักสูตรภาคปกติ) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อรักษาสถานะภาพความเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าเรียน และโดยที่ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวกำหนดให้ผู้สมัครสอบ ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้สมัครประเภทที่ ๑ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และผู้สมัครประเภทที่ ๒ คือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร (ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๒) เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครประเภทที่ ๒ ซึ่งการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ฟ้องคดี จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นสำเนาใบคะแนน (transcript) ขนาดกระดาษ A๔ ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีสำเร็จการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เท่านั้น แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทันภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากสอบไม่ผ่าน ๑ รายวิชา และมหาวิทยาลัย ศ. ไม่เปิดสอนวิชาดังกล่าวในภาคฤดูร้อน กรณีจึงเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นสำเนาใบคะแนน (transcript) ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ ซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าว แม้บุคคลผู้อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเตรียมตัวสอบ ก็หาเป็นที่แน่นอนว่าบุคคลนั้นจะต้องสอบผ่านเสมอไปแต่อย่างใดไม่ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่สำเร็จการศึกษา

(๒) การกำหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน

(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครอง

(๔) การกำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำหรือต้องมีภาระหน้าที่หรือยอมรับภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกำหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อกำหนดดังกล่าว

ระดับปริญญาตรีภายในกำหนดเวลาของผู้ฟ้องคดีเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นเหตุให้โทษผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท ของผู้ฟ้องคดีไว้โดยชอบ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครประเภทที่ ๒ และการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยสมบูรณ์เป็นการพ้นวิสัยโดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบัณฑิตวิทยาลัยปฏิเสธที่จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างแต่เพียงว่า บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งวนสิทธิการคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นมิใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดี แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ผู้ฟ้องคดี จะเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัยของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำโดยขาดความระมัดระวังอันจะถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระค่าลงทะเบียนเรียนย่อมต้องดำเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน หากมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการเรียนย่อมเป็นการกระทำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสมควรต้องรับผิดชอบคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงต้องคืนค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่คืน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้วนับแต่วันดังกล่าว และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^{๓๔} และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันฟ้อง

^{๓๔-๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ได้ถือว่าผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็นต้นไป จึงให้ตามคำขอ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๑,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระเสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๕๙/๒๕๖๒)

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การสอบและประเมินผล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัย อ. อยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย อันเป็นการใช้อำนาจของรัฐมนตรีฯ ในการกำกับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. จึงต้องทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย รวมถึงพิจารณาอนุมัติปริญญาด้วย และเมื่อต่อมารัฐมนตรีฯ ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อ. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย อ. ย่อมหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ประกอบกับมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ นับแต่วันดังกล่าว แต่ในกรณีที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย อ. ที่ค้างการพิจารณาอยู่ซึ่งมาตรา ๓๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบันนั้น คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ซึ่งทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย อ. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า



ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ก่อนที่มหาวิทยาลัยหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีศึกษาครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. พิจารณานุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ดังนั้น การที่เลขาธิการฯ ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย อ. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และได้ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยในระหว่างที่ ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาอยู่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ให้มหาวิทยาลัย อ. อยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม มหาวิทยาลัย อ. เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อ. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ส. ผู้ชำระบัญชี มหาวิทยาลัย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้ชำระบัญชี และมีคำสั่งขอให้มหาวิทยาลัย อ. ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับผลการศึกษานักศึกษา และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทำหน้าที่รับมอบเอกสารผลการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัย อ. ซึ่งมหาวิทยาลัย อ. ได้ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย อ. ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๔ ครั้ง ปรากฏในใบรายงาน ผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่รับรองโดยอดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย อ. ระบุว่า ยังไม่ครบหลักสูตร โดยข้อมูลดังกล่าวพิมพ์มาจากรฐานข้อมูล ผลการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย อ. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. (ผ่านผู้อำนวยการสำนัก ประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา) โดยผู้ฟ้องคดีมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว (ก่อนวันเพิกถอนใบอนุญาต จัดตั้ง) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว รอสถาปนาวิทยาลัย อ.



อนุมัติสำเร็จการศึกษาและออกใบปริญญาบัตรเท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อ. มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัย อ. อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ให้มหาวิทยาลัย อ. อยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย อันเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกำกับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันศึกษาของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. จึงต้องทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรวมถึงการพิจารณาอนุมัติปริญญาด้วย และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย อ. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย อ. ย่อมหมดสภาพการเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓^๖ ประกอบกับมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นับแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป แต่ในกรณี

^{๕-๘} พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๓ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอธิการบดี

มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) อนุมัติการรับนักศึกษา การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๖ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีทุนพอจะดำเนินการต่อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพย์สินหรือมีฐานะการเงินไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(๒) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดหรือประกาศที่ออก หรือกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม

(๓) หยุดสอนเกินสองเดือนติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการหยุดสอนตามข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน



มีเรื่องที่ต้องดำเนินการเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ศึกษามหาวิทยาลัย อ. ที่ค้างพิจารณาอยู่ ซึ่งมาตรา ๓๔ (๗)^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาสถาบัน ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ซึ่งทำหน้าที่แทน สภามหาวิทยาลัย อ. จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามหาวิทยาลัย อ. หมดสภาพการเป็นนิติบุคคลในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัย อ. ได้ส่งมอบเอกสาร เกี่ยวกับผลการเรียนของศึกษามหาวิทยาลัย อ. ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทได้ เนื่องจากใบรายงานผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรับรองโดยอดีต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย อ. ระบุว่า ยังไม่ครบหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังตรงกันว่าการศึกษาที่มหาวิทยาลัย อ. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง มหาวิทยาลัย อันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชนฯ ทั้งในเรื่องการเงิน ทะเบียนนักศึกษา และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจำนวนมาก โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้การจัดทำข้อมูลนักศึกษาไม่ถูกต้องสมบูรณ์ อีกทั้ง ความบกพร่องดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย อ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี การจะรับรองผลการศึกษาโดยพิจารณาแต่เพียงรายงานผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบมาจากมหาวิทยาลัย อ. จึงไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จนครบหลักสูตรเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๔ แล้ว โดยเสนอพยานหลักฐานประกอบด้วยใบรายงาน ผลการศึกษา ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๙๓/๒๕๕๕ และฉบับที่ ๑๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่

(๔) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือนักศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนทำหน้าที่แทนสภาสถาบัน และให้ประกาศคำสั่งควบคุม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน

มาตรา ๙๓ เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวหมดสภาพการเป็น นิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และให้นำบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชีบริษัทจำกัดมาใช้บังคับแก่การชำระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอนุโลม

เมื่อได้ชำระบัญชีแล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้ผู้ชำระบัญชีคืนแก่ผู้รับใบอนุญาต เว้นแต่ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค จากผู้อื่นตามมาตรา ๑๗ ให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถ้าไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของรัฐ



๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยผู้ฟ้องคดีสอบผ่านการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบรูปแบบเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับและการแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เอกสารที่แสดงว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้การค้นคว้าอิสระของผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย อ. ซึ่งคณะบัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๖๓/๒๕๕๕) เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบประมวลความรู้ ลำดับที่ ๓๙ ซึ่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งว่าไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร การพิจารณารับรองผลการศึกษของผู้ฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบกันได้ โดยต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย อ. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ หลักสูตรการศึกษา ข้อ ๙ ที่กำหนดว่า การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ ... ๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ ... ๙.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีรายวิชาที่เป็นการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาอื่นอีก เมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หรือไม่ เมื่อตามรายงานผลการศึกษาหรือลงทะเบียนของผู้ฟ้องคดีที่รับรองโดยอดีตผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลการศึกษามหาวิทยาลัย อ. ระบุว่า ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นภาคเรียนสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีสอบได้ ๔๒ หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓.๙๕ ปรากฏรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต สอบได้เกรด G กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเพียงพอต่อการพิจารณาออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ส่วนการจะขอรับปริญญาบัตร ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย อ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ข้าราชการกรมเนียบการศึกษาครบถ้วน สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบประมวลความรู้ สอบผ่านการค้นคว้าอิสระ

และเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ บัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้รายงานการค้นคว้าอิสระของผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย อ. แต่ผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดียังต้องผ่านการพิจารณาถ่วงดุลหรือทบทวนจากสภาวิชาการก่อนเสนอคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย เมื่อนับจากวันที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการค้นคว้าอิสระของผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่การเพิกถอนใบอนุญาตมหาวิทยาลัย อ. มีผลบังคับเหลือระยะเวลาเพียง ๒ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. เพื่ออนุมัติปริญญา ทั้งไม่ปรากฏว่าในการประชุมคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษานักศึกษามีชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับอนุมัติปริญญาจากคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ก่อนวันเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับรองผลการศึกษาวว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัย อ. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบหลักสูตรตามหลักฐานใบรายงานผลการศึกษา ประกอบกับเอกสารหลักฐานประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ ๑๖๓/๒๕๕๕) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมวลความรู้ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ และหลักฐานที่แสดงว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้อนุมัติให้รายงานการค้นคว้าอิสระของผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มหาวิทยาลัย อ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย อ. และต้องเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ได้วินิจฉัยแล้วว่ายังคงมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาวว่า ผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาครบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อ. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘๒/๒๕๖๑ ที่ อ.๖๘/๒๕๖๒ ที่ อ.๘๐/๒๕๖๒ และที่ อ.๘๑/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๑.๖ การพัฒนสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการศึกษา อันเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านหนึ่งของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการของการบริการสาธารณะในกฎหมายปกครอง กล่าวคือ ความเสมอภาคของการให้บริการสาธารณะ ความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักของบริการสาธารณะ และการให้บริการสาธารณะอาจได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการสาธารณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยบริการสาธารณะด้านการศึกษา นั้น นอกเหนือจากการบัญญัติรับรองให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว กฎหมายยังได้บัญญัติถึงการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการของการบริการสาธารณะ ในกฎหมายปกครอง สำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยปรับแผนการศึกษาตามความเหมาะสมจึงสามารถกระทำได้และไม่มีหน้าที่ต้องเปิดสอนรายวิชาใดในภาคการศึกษาใดตามที่นิสิตร้องขอ อีกทั้ง เมื่อข้อเท็จจริงยังรับฟังได้อีกว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตที่ตกแผนการศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแล้ว ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยไม่เปิดรายวิชาตามคำร้องขอของนิสิต จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ในภาคพิเศษ และลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และได้ผลการเรียน เกรด F (ตก) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจากเดิมเป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดี



ได้ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นอีกครั้งในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงดังกล่าวและได้ผลการเรียนเกรด F ต่อมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีนโยบายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาจารย์มีเวลาในการทำงานวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ปรับนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษทุกหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ปัญหากรณีนิสิตรหัสประจำตัว ๔๗-๕๐ ที่ตกแผนการศึกษาและหรือที่ยังเรียนไม่ผ่านบางรายวิชาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ (๑) กรณีเป็นนิสิตภาคพิเศษที่เรียนตกแผน (นิสิตรหัสประจำตัว ๔๗-๕๐) และรายวิชาที่เรียนตกแผนนั้นไม่มีการเปิดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกต่อไปแล้ว อันเนื่องมาจากการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นิสิตภาคพิเศษที่เรียนตกแผนดังกล่าวแก้ไขผลการเรียนโดยใช้แผนการเรียนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคพิเศษ และ (๒) กรณีเป็นนิสิตภาคพิเศษที่เรียนตกแผนและรายวิชาที่ตกแผนนั้นไม่มีการเปิดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตภาคพิเศษรุ่นใหม่อีกต่อไป อันเนื่องมาจากการปิดหลักสูตรภาคพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นิสิตที่ตกแผนดังกล่าวลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนตามแผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคปกติ ซึ่งจะมีการเปิดสอนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เรื่อยมาจนสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดียังคงเหลือวิชาที่ต้องศึกษาอีก ๒ วิชา ได้แก่ วิชานิติปรัชญา รหัส ๒๓๐๔๐๗ และวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น รหัส ๒๓๐๑๐๒ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องขอให้คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เปิดสอนวิชานิติปรัชญาซึ่งเป็นวิชานอกแผนการศึกษาในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นข้ามสถาบันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนวิชานิติปรัชญาในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ แต่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นข้ามสถาบันได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปิดให้มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติให้เปิดรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังรอผลการเรียนวิชานิติปรัชญา โดยยังไม่ได้เหลือวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นเพียงวิชาเดียวก็จะเรียนครบหลักสูตร จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์กำหนดไว้ และวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น



ก็มีการเปิดการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนการเปิดการเรียนการสอน วิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ อีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น และร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๙ มาตรา ๖ วรรคสอง^{๑๐} มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๑} มาตรา ๒๐ (๑)^{๑๒} มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง^{๑๓} และมาตรา ๒๘ (๑) (๕) (๖) (๗)^{๑๔} ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหาร โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดว่า ให้คณะมีอำนาจหน้าที่

^{๙-๑๔} พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมหาวิทยาลัยหนึ่ง เรียกว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

มหาวิทยาลัยอาจให้มีสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๕ เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๗ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๖ ในคณะหนึ่ง ให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และให้มีรองคณบดี คนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

(๖) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย



ดังต่อไปนี้ ... (๓) ดำเนินงานทางด้านงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด และตามนโยบายของคณะกรรมการ (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ข้อ ๑๓ กำหนดว่า ให้คณะ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๕ ซึ่งกำหนดว่า การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี เห็นได้ว่า ตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษา อันเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านหนึ่งของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการของการบริการสาธารณะในกฎหมายปกครอง กล่าวคือ ความเสมอภาคของการได้รับบริการสาธารณะ ความต่อเนื่องไม่หยุดชะงักของบริการสาธารณะ และการให้บริการสาธารณะอาจได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริการสาธารณะมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยในการบริการสาธารณะด้านการศึกษานั้น นอกเหนือจากการบัญญัติรับรองให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว กฎหมายยังได้บัญญัติถึงการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรใด จึงเป็นเรื่องที่ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้รับการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามหลักการของการบริการสาธารณะในกฎหมายปกครอง ส่วนรายละเอียดของวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนก็ดี ช่วงเวลาที่เปิดสอนก็ดี หรือการบริหารจัดการหลักสูตรก็ดี เป็นเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปิดรับนิสิตหลักสูตรภาคพิเศษทุกหลักสูตรตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้กำหนดมาตรการให้นิสิตรหัสประจำตัว ๔๗-๕๐ ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่เป็นนิสิตที่เรียนตกแผนและยังเรียนไม่ผ่านบางรายวิชาให้สามารถลงทะเบียนเรียนแก้ไขผลการเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคปกติได้ ซึ่งตามแผนการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติดังกล่าวมีการเปิดสอนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นในภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นที่สอบไม่ผ่านในภาคเรียนที่ ๑ ได้ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๑ ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคปกติ จึงเห็นได้ว่า



การปรับแผนการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปรับแผนการศึกษาไปตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นกรณีที่สามรถกระทำได้และไม่มีหน้าที่ต้องเปิดสอนรายวิชาใดในภาคการศึกษาใดตามที่นิสิตร้องขอ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับนิสิตที่ตกแผนซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแล้ว โดยในขณะที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่กรณีที่เหลือรายวิชาเพียงวิชาเดียว กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะเปิดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวให้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่เปิดรายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น รหัส ๒๓๐๑๐๒ ในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๐๒/๒๕๖๑)

๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. สังคมและวัฒนธรรม

๓.๑ การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

การที่อธิบดีกรมศิลปากรใช้ดุลพินิจขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยได้คำนึงถึงลักษณะของโบราณสถานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย นั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้ว ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ที่ให้ขึ้นทะเบียนหอภิกขุปัญจงค์เป็นโบราณสถาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมศิลปากรได้กำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตโบราณสถาน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและสภาพแวดล้อมของโบราณสถานตามความเหมาะสมของโบราณสถาน ลักษณะการก่อสร้าง การจัดแผนผัง รวมทั้งภูมิทัศน์ของโบราณสถานแล้ว ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ในส่วนที่กำหนดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เป็นเขตโบราณสถาน จึงชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ แม้การกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานจะกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีบ้าง แต่เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือควบคุมโบราณสถานซึ่งเป็นประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี อันเป็นประโยชน์สาธารณะแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเกินความจำเป็นหรือเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทวัด พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ชื่อ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และเป็นเจ้าของที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๒๙๙ เลขที่ดิน ๔๒๖ เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓.๐๓ ตารางวา กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานและข้อมูลโบราณคดี สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ซึ่งเป็นส่วนราชการของกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้สำรวจโบราณสถานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารในระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ และคณะกรรมการวิชาการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ มีมติเห็นชอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ๑๐ แห่ง รวมถึงผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมศิลปากรจึงได้มีประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา อธิบดีกรมศิลปากรได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงเจ้าอาวาสของผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการขึ้นทะเบียนวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารเป็นโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิเคราะห์บทนิยามของคำว่า “โบราณสถาน” ตามที่บัญญัติในมาตรา ๔^๕ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

^๕ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๐๔ แล้วเห็นว่า อสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่แห่งใดจะถือเป็นโบราณสถานจะต้องเป็น อสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่ซึ่งโดยอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ ประวัติแห่งอสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่แห่งนั้น จะต้องเป็นประโยชน์ในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งหมด ได้แก่ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเมื่ออสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่แห่งใด มีลักษณะเข้าตามองค์ประกอบของการเป็นโบราณสถานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมศิลปากรประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิบดีกรมศิลปากรย่อมมีดุลพินิจในการพิจารณาและขึ้นทะเบียนโบราณสถานได้ เมื่อปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีลักษณะและองค์ประกอบเป็นโบราณสถาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถาน ซึ่งนิยามของคำว่า โบราณสถาน ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ไม่ได้ระบุว่าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเป็นโบราณสถานนั้น ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีเพียงแห่งเดียวหรือเป็นต้นแบบการก่อสร้าง แต่ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่โดยอายุหรือลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในศาสตร์ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียน โบราณสถานต้องมีเหตุผลตามสมควร สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการสำรวจโบราณสถานผู้ฟ้องคดี โดยสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ความว่า ประวัติการก่อสร้างหอกิจจปัญจรงค์เป็นประโยชน์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงการรับเอาแนวความคิดด้าน สถาปัตยกรรมจากชาติตะวันตกมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของไทย ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะของไทย โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารภายในวัด ซึ่งแต่เดิม จะมีการก่อสร้างในรูปแบบของศิลปะไทยเป็นชั้นเดียวหรือเป็นชั้นเดียวแบบยกพื้นสูง ไม่ค่อยปรากฏอาคารที่ก่อสร้างแบบตะวันตกหรือที่เรียกว่า “ตึก” อีกทั้ง หอกิจจปัญจรงค์ก่อสร้าง จากการรับเงินบริจาคของราษฎร ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะสถาปัตยกรรมของหอกิจจปัญจรงค์ ที่มีจารึกบนแผ่นสี่เหลี่ยมบอกชื่อผู้บริจาคเงินและจำนวนเงินที่ร่วมสร้างติดตามเสาแพนก์ที่ตอนเหนือ และใต้ช่องหน้าต่างโดยรอบทั้ง ๔ ด้านของผนังด้านนอก และชั้นล่างด้านทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกมีจารึกบัญชีรายจ่ายการสร้างหอ ซึ่งคณะกรรมการทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ โบราณสถาน ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา

^{๖๖} พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้อธิบดี มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอำนาจกำหนดเขตที่ดิน ตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้กระทำได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

